



PUTUSAN
Nomor 4433 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara antara:

MOHAMAD TAUFIK, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 004,
RW 002, Desa Siwalan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten
Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Ichwan,
S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Ichwan, SH & *Partner's*, beralamat di Desa Sumberbendo, RT
012, RW 004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BCA FINANCE Tbk., berkedudukan Pusat di Wisma BCA,
Pondok Indah, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10,
Jakarta, Cq. BCA Finance Tbk. Kantor Tuban Kompleks Mitra
Business Centre, Jalan Basuki Rahmat, Nomor 123-125,
Doromukti, Tuban Jawa Timur, yang diwakili oleh Lim Handayo
dan Liston Nainggolan masing-masing selaku Direktur, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti dan kawan-kawan,
Para Karyawan (*Departement Head Legal, Litigation Senior
Specialist, Para Litigation Specialist dan Para Litigation Staff*)
pada PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21 Februari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024



Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1490001310-001 tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat asli pada tanggal sembilan agustus dua ribu dua puluh tiga (09-08-2023), batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil paksa kendaraan Penggugat tanpa fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* (Kompetensi Relatif);
- Gugatan perkara *a-quo* merupakan gugatan yang kabur/tidak jelas (*exceptie obscur libel*);
- Gugatan perkara *a-quo* merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah Sah dan Meyakinkan Melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor Kontrak 1490001310-PK-001 tanggal 09 Agustus 2023;
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi Untuk Melakukan Pembayaran atas Seluruh Total Kerugian Materiil Kepada Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp 272.866.882,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan per tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pokok Hutang	Rp 245.188.128,00
Angsuran Tertunggak	Rp 11.252.400,00
Denda Keterlambatan	Rp 1.665.356,00
Bunga Berjalan	Rp 1.751.592,00
Penalty	Rp 12.259.406,00
Biaya Administrasi	Rp 750.000,00
Total Kewajiban	Rp 272.866.882,00

4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatori Beslag*) terhadap:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk Daihatsu, Tipe All New Terios X AT DLX IDS, Nomor Rangka MHKG8FB1JPK010010, Nomor Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna Classic Silver DSO;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan Merk Daihatsu, Tipe All New Terios X AT DLX IDS, Nomor Rangka MHKG8FB1JPK010010, Nomor Mesin 2NR4A25061, Tahun 2023, Warna Classic Silver DSO, guna dijalankan hak eksekusi jaminan fidusia dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar Kerugian Immateriil Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan putusan Ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian, yaitu terkait dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 162/PDT/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn *juncto* Nomor 162/PDT/2024/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 162/PDT/2024IPT SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bojonegoro) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat secara tegas telah menunjuk domisili pilihan tetap sebagaimana termuat dalam pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 1490001310-001 tanggal 9 Agustus 2023 apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dikemudian hari yaitu pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, maka gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dimana pilihan domisili hukum tersebut diperjanjikan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan walaupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat dikabulkan akan tetapi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MOHAMAD TAUFIK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 162/PDT/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 17 Januari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOHAMAD TAUFIK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 162/PDT/2024/PT SBY tanggal 19 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 17 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4433 K/Pdt/2024